



المستشار

أينما وجدت الثقة
تأسست عام 2006

قانون المرافعات

الأصلي

سنتر المستشار (حقوق بنها) 

01277776870 

السنتر : بعد نفق حقوق امام كلية الحقوق (برج سما 1)
المكتبه : امام بوابة كلية حقوق (آخر السور)

د. جمال عبد الناصر د. حسن ابو الفتوح



بين مدى صحة أو خطأ العبارات الآتية :

العبارة	✓	✗
(١) الخصومة هي مجرد حق موضوعي يطالب به المدعي أمام المحكمة.	✗	
(٢) الخصومة تنتهي دائما بصدر حكم قضائي.	✗	
(٣) الخصومة تمثل الإطار الذي يتم من خلاله تطبيق القانون على النزاع.	✓	
(٤) الخصومة لا ترتبط بإجراءات محددة ينص عليها القانون.	✗	
(٥) الخصومة وسيلة للوصول إلى الحكم القضائي.	✓	
(٦) يجوز مباشرة الخصومة بأي شكل دون التقيد بالقانون.	✗	
(٧) الخصومة تعتبر شرطا أساسيا لإصدار الحكم القضائي.	✓	
(٨) الخصومة لا تهدف إلى تحقيق العدالة وإنما مجرد إجراءات شكلية.	✗	
(٩) الخصومة قد تنشأ دون وجود نزاع.	✗	
(١٠) الخصم هو كل من له حق موضوعي في النزاع.	✗	
(١١) قد يكون الشخص طرفا في الحق الموضوعي دون أن يكون خصما في الخصومة.	✓	
(١٢) الحكم الصادر في الخصومة يسري على كل من له علاقة بالحق الموضوعي.	✗	
(١٣) المدعي هو من ترفع عليه الدعوى.	✗	
(١٤) أهلية التقاضي هي صلاحية الشخص لمباشرة الإجراءات القضائية.	✓	
(١٥) كل من له أهلية أداء له أهلية تقاضي.	✓	
(١٦) القاصر لا يمكنه مباشرة أي إجراء قضائي.	✗	
(١٧) نقص أهلية التقاضي يؤدي إلى إفلاس الخصومة.	✗	
(١٨) يجوز التمسك بالبطلان الناتج عن نقص الأهلية في أي مرحلة من مراحل الدعوى.	✓	
(١٩) البطلان الناتج عن نقص الأهلية يعتبر بطلاناً شكلياً.	✗	
(٢٠) يجوز لغير ناقص الأهلية التمسك ببطلان الإجراءات بسبب نقص أهلية خصمه.	✗	
(٢١) الخصم الكامل هو من يباشر الخصومة باسمه ولحسابه ويكون طرفا في الحق الموضوعي.	✓	
(٢٢) المحامي يعد خصما في الدعوى لأنه يمثل أحد الأطراف.	✗	
(٢٣) الشخص الاعتباري يعتبر خصما كاملا رغم مباشرته الخصومة عن طريق ممثله.	✓	
(٢٤) الخصم الناقص هو من تتوافر فيه جميع عناصر الخصم الكامل.	✗	
(٢٥) قد يكون الشخص خصما في الخصومة دون أن يكون طرفا في الحق الموضوعي.	✓	
(٢٦) رفض الدعوى لعدم الصفة يعني أن المدعي لم يكن خصما في الخصومة.	✗	
(٢٧) القاصر يعد خصما كاملا إذا باشر الدعوى عن طريق وليه.	✗	

❌	الخصم غير العادي هو من يطالب بحق لنفسه.	(٢٨)
✅	لا يجوز للخصم غير العادي التصرف في الحق الموضوعي.	(٢٩)
✅	للدائن أن يرفع دعوى غير مباشرة للمطالبة بحقوق مدينه.	(٣٠)
❌	الخصم التبعي له نفس سلطة الخصم الأصلي في التصرف في الدعوى.	(٣١)
✅	المتدخل انضماميا يعد خصما تبعيا.	(٣٢)
✅	الخصم المركب هو اتحاد شخصين في صفة الخصم.	(٣٣)
❌	أثار الحكم تنصرف إلى الممثل القانوني وليس إلى الأصل.	(٣٤)
❌	يجوز للخصم التبعي توجيه اليمين الحاسمة.	(٣٥)
✅	الخصم غير العادي لا يملك إلا الحقوق الإجرائية دون الموضوعية.	(٣٦)
❌	كل خصم في الدعوى يكون طرفا في الحق الموضوعي.	(٣٧)
❌	يمكن أن يجتمع في الشخص صفتا الخصم الكامل والناقص.	(٣٨)
❌	الخصم المركب يظهر فقط في حالة القاصر.	(٣٩)
❌	وفاة الممثل القانوني لا تؤثر في الخصومة.	(٤٠)
✅	التدخل هو دخول شخص في خصومة قائمة لم يكن طرفا فيها.	(٤١)
✅	يشترط لقبول التدخل وجود مصلحة للمتدخل.	(٤٢)
❌	يجوز التدخل بعد قفل باب المرافعة.	(٤٣)
❌	التدخل نوع واحد فقط.	(٤٤)
❌	التدخل الانضمامي يعني مطالبة المتدخل بحق لنفسه.	(٤٥)
✅	المتدخل انضماميا يعد خصما تبعيا.	(٤٦)
❌	المتدخل انضماميا له حق تقديم طلبات مستقلة.	(٤٧)
✅	التدخل الانضمامي يزول بزوال الدعوى الأصلية.	(٤٨)
✅	التدخل الهجومي يعني مطالبة المتدخل بحق نفسه في مواجهة الخصم.	(٤٩)
❌	المتدخل هجوميا لا يملك تقديم طلبات.	(٥٠)
✅	التدخل الهجومي مستقل عن الدعوى الأصلية.	(٥١)
✅	التدخل الانضمامي يهدف إلى كسب الدعوى، بينما الهجومي يهدف إلى الحصول على حق.	(٥٢)
❌	المتدخل هجوميا يتبع مصير الدعوى الأصلية.	(٥٣)
✅	المتدخل انضماميا يمكنه الطعن في الحكم.	(٥٤)
✅	الاختصاص هو إدخال شخص في الخصومة رغما عنه.	(٥٥)
❌	الاختصاص يتم فقط بطلب الخصوم.	(٥٦)
✅	يشترط في الاختصاص وجود مصلحة.	(٥٧)

✗	يجوز اختصار الغير بعد قفل باب المرافعة.	(٥٨)
✗	يتم اختصار الغير شفاهة في الجلسة.	(٥٩)
✗	يجوز للمدعي فقط اختصار الغير.	(٦٠)
✗	يجوز اختصار الغير ليكون مدعى عليه فقط.	(٦١)
✓	يجوز للمحكمة إدخال الغير لإظهار الحقيقة.	(٦٢)
✗	الغير المختص لإظهار الحقيقة يعد خصما كاملا.	(٦٣)
✗	المحكمة لا تملك إدخال الغير من تلقاء نفسها.	(٦٤)
✓	التدخل يتم بإرادة الغير، أما الاختصار فيتم رغما عنه.	(٦٥)
✓	التدخل والاختصار كلاهما يؤديان إلى إدخال شخص في الخصومة.	(٦٦)
✗	التدخل لا يتطلب صحيفة، بينما الاختصار يتطلب صحيفة.	(٦٧)
✗	الطلب هو الإجراء الذي تبدأ به الخصومة فقط.	(٦٨)
✓	الطلب قد يكون صادقا أو كاذبا حتى تفصل المحكمة فيه.	(٦٩)
✓	المحكمة ملزمة بالفصل في الطلبات المعروضة عليها.	(٧٠)
✗	إذا أغفلت المحكمة طلبا، لا يجوز إعادة طرحه.	(٧١)
✓	إذا اتحدت عناصر الطلب، اعتبر طلبا واحدا.	(٧٢)
✓	اختلاف أحد عناصر الطلب يؤدي إلى طلب جديد.	(٧٣)
✗	محل الطلب هو الوقائع التي يستند إليها المدعي.	(٧٤)
✓	سبب الطلب هو الأساس القانوني أو الواقعي له.	(٧٥)
✓	الطلب الأصلي هو الذي تبدأ به الخصومة.	(٧٦)
✓	الطلب العارض يقدم أثناء سير الخصومة.	(٧٧)
✗	الطلب العارض لا يؤثر في نطاق الخصومة.	(٧٨)
✓	الطلب الأصلي لا يرفع إلا بصحيفة.	(٧٩)
✗	الطلب العارض لا يرفع إلا بصحيفة.	(٨٠)
✓	الطلب الرئيسي يمكن أن يوجد مستقلا.	(٨١)
✓	الطلب التابع لا يمكن أن يوجد بدون طلب رئيسي.	(٨٢)
✗	الطلب الاحتياطي ينظر فيه دائما مع الطلب الأصلي.	(٨٣)
✓	المحكمة يجب أن تفصل في الطلب الأصلي أولا.	(٨٤)
✗	يجوز الحكم في الطلب الاحتياطي رغم قبول الطلب الأصلي.	(٨٥)
✗	الطلب الاحتياطي يعد طلبا تابعا.	(٨٦)
✓	الطلب الضمني يمكن الطعن فيه رغم عدم ذكره صراحة.	(٨٧)

✓	المحكمة مقيدة بالطلبات المقدمة من الخصوم.	(٨٨)
✗	التدخل الانضمامي يمنح المتدخل مركزاً قانونياً مستقلاً عن الخصم الذي انضم إليه.	(٨٩)
✗	بطلان صحيفة الدعوى الأصلية يؤدي حتماً إلى بطلان التدخل أياً كان نوعه.	(٩٠)
✓	التدخل الهجومي لا يقبل إلا إذا كان الطلب الجديد مرتبطاً بالدعوى الأصلية	(٩١)
✗	يجوز للمتدخل انضمامياً أن يتمسك بدفوع تتعارض مع مصلحة من انضم إليه.	(٩٢)
✗	الاختصاص بإدخال الغير شفاهة في الجلسة صحيح متى كان الخصم حاضراً.	(٩٣)
✗	للمدعى عليه أن يختصم الغير لمجرد الرغبة دون مصلحة.	(٩٤)
✗	إدخال الغير لإظهار الحقيقة يجعله خصماً بكل ما للخصوم من حقوق.	(٩٥)
✗	المتدخل هجومياً يلتزم بكافة الإجراءات السابقة في الدعوى.	(٩٦)
✗	الخصم غير العادي يملك التنازل عن الحق الموضوعي لأنه طرف في الخصومة.	(٩٧)
✗	القاصر يعتبر خصماً كاملاً متى كان له مصلحة في الدعوى.	(٩٨)
✗	الحكم الصادر في مواجهة الممثل القانوني ينصرف إليه شخصياً.	(٩٩)
✓	الخصم التبعية يمكنه الطعن في الحكم رغم عدم استقلاله.	(١٠٠)
✗	المحكمة تملك تعديل طلبات الخصوم لتحقيق العدالة.	(١٠١)
✗	الطلب الاحتياطي يسقط إذا لم تفصل فيه المحكمة.	(١٠٢)
✗	الطلب العارض قد يؤدي إلى تغيير الاختصاص.	(١٠٣)
✗	إذا بطلت الخصومة الأصلية، زال التدخل الانضمامي والتدخل الهجومي معاً.	(١٠٤)
✓	يجوز الجمع بين طلب أصلي واحتياطي حتى لو كانا متناقضين	(١٠٥)
✗	كل من له مصلحة في النزاع يعد خصماً في الخصومة.	(١٠٦)
✗	إذا تدخل شخص تدخلاً هجومياً ولم تتوافر علاقة ارتباط بين طلبه والدعوى الأصلية، فإن تدخله يقبل طالما له مصلحة.	(١٠٧)
✗	بطلان إعلان صحيفة الدعوى الأصلية يؤدي إلى زوال الاختصاص دون حاجة إلى نص به.	(١٠٨)
✗	إذا تدخل الغير انضمامياً ثم ترك الخصم الأصلي الدعوى، يظل التدخل قائماً ويجب الفصل فيه.	(١٠٩)
✓	يجوز للمحكمة إدخال الغير دون طلب الخصوم متى رأت أن ذلك لازم للفصل في النزاع.	(١١٠)
✗	إذا كان الشخص طرفاً في الحق الموضوعي ولم يختصم في الدعوى، فإن الحكم يحتاج به عليه.	(١١١)
✗	تغيير محل الطلب مع بقاء السبب يؤدي إلى تعديل الطلب وليس إنشاء طلب جديد.	(١١٢)
✓	الطلب العارض المقدم من المدعى عليه قد يؤدي إلى رفض طلبات المدعي دون المساس بموضوعها.	(١١٣)
✗	الطلب الضمني لا يشترط أن يكون مرتبطاً بالطلب الصريح ارتباطاً منطقياً.	(١١٤)
✗	الخصم غير العادي يكتسب صفة الخصم كاملة بمجرد دخوله الخصومة.	(١١٥)
✗	يجوز للمحكمة الحكم بطلب لم يطلبه الخصوم إذا كان مرتبطاً بالنزاع.	(١١٦)

❌	التدخل والاختصاص كلاهما يشترط فيهما اتباع نفس إجراءات رفع الدعوى.	(١١٧)
❌	المتدخل هجوميا يملك تعديل طلباته حتى لو أدى ذلك إلى تغيير موضوع الدعوى الأصلية.	(١١٨)
✅	إذا أغفلت المحكمة الفصل في طلب احتياطي رغم رفض الطلب الأصلي، كان حكمها باطلا.	(١١٩)
❌	الخصم التبعي لا يجوز له تقديم دفعات شكلية مستقلة.	(١٢٠)
❌	اختصاص الغير يجعله خصما ولو لم يتم إعلانه فعليا.	(١٢١)
❌	إذا كان للمدعي طلب أصلي وآخر احتياطي، وقضت المحكمة بالاحتياطي مباشرة، يكون حكمها صحيحا.	(١٢٢)
❌	يمكن أن يكون الشخص خصما في الخصومة دون أن يكون له مصلحة فيها.	(١٢٣)
❌	الطلب التابع يمكن أن يوجد مستقلا عن الطلب الأصلي إذا اتفقت إرادة الخصوم.	(١٢٤)
✅	إدخال الغير لمصلحة العدالة قد يؤدي إلى توجيه طلبات له.	(١٢٥)
❌	الحكم الصادر في مواجهة الخصم المركب يترتب عليه آثار مختلفة لكل من الأصيل والممثل.	(١٢٦)
❌	يشترط لقيام الخصومة أن يكون أطرافها هم أنفسهم أطراف الحق الموضوعي محل النزاع.	(١٢٧)
❌	عدم إدخال أحد أطراف الحق الموضوعي في الخصومة يؤدي إلى بطلان الحكم بالنسبة له فقط.	(١٢٨)
✅	الخصومة هي الوسيلة الوحيدة التي يتمكن القاضي من خلالها من تطبيق القانون على النزاع.	(١٢٩)
❌	نقص أهلية أحد الخصوم يؤدي إلى انعدام الخصومة.	(١٣٠)
✅	يجوز للمحكمة أن تقضي ببطلان الإجراءات لنقص الأهلية من قائلها نفسها أثناء سير الخصومة.	(١٣١)
❌	من يرفع دعوى دون صفة يعتبر غير موجود في الخصومة.	(١٣٢)
✅	الخصم غير العادي لا يملك توجيه اليمين الحاسمة.	(١٣٣)
❌	الخصم التبعي يمكنه إنهاء الخصومة إذا رأى ذلك مناسبا.	(١٣٤)
✅	في الخصم المركب، يترتب على تصرف الممثل القانوني آثار مباشرة على الأصيل.	(١٣٥)
❌	وجود ممثل قانوني يلغي صفة الخصم عن الأصيل.	(١٣٦)
❌	يشترط لقبول التدخل أن يكون المتدخل صاحب مصلحة قانونية مباشرة فقط.	(١٣٧)
✅	التدخل الهجومي يوسع نطاق الخصومة من حيث الموضوع.	(١٣٨)
✅	إذا تم التدخل بصحيفة مستقلة، فإنه يظل قائما حتى لو زالت الدعوى الأصلية.	(١٣٩)
✅	التدخل الشفهي يجعل التدخل في نفس مركز الدعوى الأصلية من حيث المصير.	(١٤٠)
❌	يشترط لاختصاص الغير أن يكون له دور في النزاع منذ بدايته.	(١٤١)
✅	للمحكمة أن ترفض اختصاص الغير إذا لم ترتب ارتباطا كافيا.	(١٤٢)
❌	اختصاص الغير يؤدي دائما إلى توجيه طلبات ضده.	(١٤٣)
✅	اتحاد السبب واختلاف المحل يؤدي إلى طلبين مختلفين.	(١٤٤)
❌	الطلب العارض لا يمكن أن يغير سبب الطلب الأصلي.	(١٤٥)
❌	الطلب الوقفي يقبل حتى لو لم يكن مرتبطا بالطلب الأصلي.	(١٤٦)

❌	يُجوز تقديم طلب جديد أمام الاستئناف إذا كان تابعا للطلب الأصلي.	(١٤٧)
❌	الحكم الصادر في الخصومة يحتج به على كل من كان طرفا في الحق الموضوعي ولو لم يختصم في الدعوى.	(١٤٨)
❌	عدم اختصاص أحد الشركاء في الحق يؤدي إلى بطلان الحكم لعدم اكتمال الخصومة.	(١٤٩)
❌	البطلان الناتج عن نقص أهلية الخصم لا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها لأنه مقرر لمصلحة الخصوم.	(١٥٠)
❌	التمسك بالبطلان لنقص الأهلية يكون جائزا في أي مرحلة حتى بعد صدور الحكم.	(١٥١)
❌	الخصم غير العادي يتمتع بكافة سلطات الخصم لأنه طرف في الخصومة.	(١٥٢)
✅	الخصم التبعي يلتزم بموقف الخصم الأصلي حتى لو تعارض مع مصالحته.	(١٥٣)
❌	الخصم المركب يترتب على تصرف الممثل فيه آثار بالنسبة للممثل فقط.	(١٥٤)
❌	التدخل الانضمامي يظل قائما حتى لو زالت الدعوى الأصلية لأنه تم بإرادة مستقلة.	(١٥٥)
❌	التدخل الهجومي يبطل ببطلان صحيفة الدعوى الأصلية.	(١٥٦)
❌	المتدخل هجوميا يلتزم بكافة الإجراءات السابقة في الدعوى ولو كانت باطلة.	(١٥٧)
❌	اختصاص الغير يجعله خصما بمجرد صدور أمر المحكمة ولو لم يعلن.	(١٥٨)
❌	يجوز اختصاص الغير شفاهة متى كان حاضرا في الجلسة.	(١٥٩)
✅	إدخال الغير لمصلحة العدالة قد يجعله خصما حقيقيا إذا وجهت له طلبات.	(١٦٠)
❌	تغيير محل الطلب مع بقاء السبب يعد تعديلا للطلب وليس طلبا جديدا.	(١٦١)
❌	الطلب الضمني يمكن أن يوجد دون طلب صريح.	(١٦٢)
✅	الطلب العارض لا يؤثر في الاختصاص لأنه تابع للطلب الأصلي.	(١٦٣)
❌	يجوز للمحكمة الحكم بالطلب الاحتياطي دون التعرض للطلب الأصلي إذا كان أوضح.	(١٦٤)
❌	إذا زالت الخصومة الأصلية، زال كل تدخل فيها أيا كان نوعه.	(١٦٥)
❌	كل من له مصلحة في النزاع يجوز له التدخل أو الاختصاص بنفس الشروط.	(١٦٦)
❌	المحكمة مقيدة بالطلبات لكنها غير مقيدة بسببها.	(١٦٧)
✅	المطالبة القضائية هي الإجراء الذي يتضمن إعمال الحق أو مركز قانوني معين مرفوع أمام محكمة معينة يقصد الحكم لصالحه بهذا الحق أو المركز القانوني.	(١٦٨)
✅	يجب أن يكون لصاحب المطالبة القضائية مصلحة شخصية ومباشرة في الدعوى.	(١٦٩)
❌	يعتبر قيد صحيفة الدعوى في المطالبة القضائية في قلم الكتاب خطوة اختيارية يمكن تجاوزها.	(١٧٠)
✅	يتم فتح باب الخصومة عند رفع المطالبة القضائية وليس عند صدور الحكم النهائي.	(١٧١)
✅	يعد قيد صحيفة الدعوى في المطالبة القضائية في قلم الكتاب إجراء ضروريا لرفع الدعوى.	(١٧٢)
✅	يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى اسم المدعى والمدعى عليه ومحل إقامتهما.	(١٧٣)
❌	يجوز تقديم صحيفة الدعوى بأي لغة أجنبية دون الحاجة إلى ترجمتها.	(١٧٤)
❌	يمكن تقديم صحيفة الدعوى دون ذكر المحكمة المختصة بنظر الدعوى.	(١٧٥)

❌	إذا كان المدعى ناقص الأهلية فيجب أن يرفع الدعوى باسمه الشخصي دون ذكر الممثل القانوني.	(١٧٦)
✅	يجب أن تكون صحيفة الدعوى باللغة العربية وإذا قدمت بلغة أخرى يلزم تقديم ترجمة رسمية.	(١٧٧)
❌	إذا كان المدعي ناقص الأهلية فيجب أن يرفع الدعوى باسمه الشخصي دون ذكر الممثل القانوني.	(١٧٨)
✅	يجب أن تحتوي صحيفة الدعوى على بيان المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى.	(١٧٩)
❌	يمكن لأي شخص التوقيع على صحيفة الدعوى أمام أي محكمة دون الحاجة إلى محام.	(١٨٠)
✅	يجب أن يكون التوقيع على صحيفة الدعوى من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة المختصة.	(١٨١)
❌	إذا كانت الدعوى مرفوعة ضد الدولة فنحن نرفع أمام القضاء العادي فقط.	(١٨٢)
✅	إذا كانت الدعوى مرفوعة ضد الدولة فإنها ترفع أمام القضاء الإداري.	(١٨٣)
✅	عدم ذكر ميعاد الجلسة في صحيفة الدعوى يؤدي إلى بطلانها.	(١٨٤)
❌	إذا كانت صحيفة الدعوى تحتوي على خطأ في اسم المدعى فإن الدعوى تعتبر باطلة بشكل تلقائي.	(١٨٥)
❌	يلزم أن تتضمن صحيفة الدعوى برقم قيد المحامي الموقع عليها.	(١٨٦)
✅	جزاء تخلف أي بيان من البيانات المتعلقة بصحيفة الدعوى أو الإعلان أو بالتكليف بالحضور هو البطلان.	(١٨٧)
✅	يجب أن يتم قيد الصحيفة في نفس يوم تقديمها إلى قلم الكتاب.	(١٨٨)
❌	يعتبر قيد الدعوى في قلم الكتاب مجرد إجراء تنظيمي لا يؤثر على صحة الدعوى.	(١٨٩)
✅	الدعوى ترفع بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.	(١٩٠)
✅	تعتبر الدعوى مرفوعة من تاريخ إيداعها قلم الكتاب ولو تراخى القيد في قيدها.	(١٩١)
✅	إيداع صحيفة الدعوى هو شرط لوجود الحكم الصادر في الدعوى ولا يعني عنه أي إجراء آخر.	(١٩٢)
❌	ميعاد قيد الدعوى هو ميعاد حتمي وليس تنظيمي.	(١٩٣)
✅	ميعاد قيد الدعوى هو ميعاد تنظيمي وليس ميعاد حتمي.	(١٩٤)
✅	يجب أن تكون صحيفة الدعوى مصحوبة بصور المستندات المؤيدة لها.	(١٩٥)
❌	يمكن لقلم الكتاب رفض استلام صحيفة الدعوى إذا لم تكن مرفقة بصور المستندات المطلوبة.	(١٩٦)
✅	في ظل قانون التوقيع الإلكتروني يمكن للمدعي تقديم صور إلكترونية للمستندات بدلا من النسخ الورقية الأصلية.	(١٩٧)
✅	يجوز للمحكمة أن يقرر استبعاد الدعوى من جدول القضايا المنظورة إذا لم يتم المدعي بسداد الرسوم.	(١٩٨)
✅	إذا رفض قلم الكتاب قيد الصحيفة يجوز للمدعي التظلم أمام القاضي المختص بالأمور الوقتية.	(١٩٩)
✅	تعتبر الدعوى مرفوعة أمام القضاء ومنتجة لكل آثار المطالبة القضائية بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب.	(٢٠٠)
✅	إعطاء رقم الصحيفة يسمى قيد الصحيفة.	(٢٠١)
❌	تترتب آثار الخصومة أو الدعوى من تاريخ القيد.	(٢٠٢)
✅	تترتب الصحيفة آثارها وتعتبر الدعوى مرفوعة من تاريخ إيداع الصحيفة حتى ولو تراخى القيد لوقت متأخر.	(٢٠٣)
✅	تترتب آثار الخصومة والدعوى من تاريخ الإيداع.	(٢٠٤)
✅	تنشأ الخصومة بمجرد إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة ولو لم تعلن للمدعى عليه.	(٢٠٥)

✗	إذا أغفل القاضي الفصل في بعض الطلبات المقدمة له يعتبر مرتكبا لجريمة إنكار العدالة.	(٢٠٦)
✓	يجب على قلم الكتاب تسليم الصحيفة لقلم المحضرين لإعلانها للمدعى عليه.	(٢٠٧)
✓	يكتسب كل من المدعي والمدعى عليه صفة الخصم بمجرد تقديم صحيفة الدعوى بغض النظر عن موقف المحكمة.	(٢٠٨)
✗	وفاة المدعي أو المدعى عليه بعد رفع الدعوى وقبل إعلانها يؤدي إلى انقضاء الخصومة أو انعدامها.	(٢٠٩)
✗	يجوز عرض ذات النزاع أمام محكمة أخرى.	(٢١٠)
✓	وفاة المدعي أو المدعى عليه بعد رفع الدعوى وقبل إعلانها لا يؤدي إلى انقضاء الخصومة أو انعدامها بل تستمر بين الورثة.	(٢١١)
✓	إذا حدث خلافة في المركز الموضوعي فإن ذلك لا يترتب عليه انقضاء الخصومة ولا تغيير أطرافها بل يستمر السلف هو الطرف في الخصومة.	(٢١٢)
✓	لا يجوز عرض ذات النزاع أمام محكمة أخرى ولو كانت مختصة.	(٢١٣)
✓	عند تقديم صحيفة الدعوى ينقطع التقادم دائما.	(٢١٤)
✗	في جميع الأحوال يبدأ التقادم الجديد من تاريخ تقديم صحيفة الدعوى.	(٢١٥)
✓	إذا صدر حكم قطعي فإن مدة التقادم الجديدة تبدأ من تاريخ صدوره.	(٢١٦)
✗	لا يمكن انقطاع التقادم بسبب وجود حكم موضوعي أثناء سير الخصومة ثم زوال الخصومة بعد ذلك.	(٢١٧)
✓	بمجرد إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة ينقطع التقادم الذي يسري لمصلحة المدعى عليه.	(٢١٨)
✓	يظل التقادم منقطعاً طوال فترة نظر الخصومة.	(٢١٩)
✗	إذا كانت المطالبة باطلة يترتب عليها انقطاع التقادم.	(٢٢٠)
✓	يجب أن تكون المطالبة القضائية صحيحة حتى ينقطع التقادم.	(٢٢١)
✓	ينبغي حتى يزول أثر صحيفة الدعوى القاطع للتقادم أن يصدر حكم بطلان صحيفة الدعوى وأن يصبح الحكم نهائياً.	(٢٢٢)
✓	إذا كانت المطالبة القضائية باطلة لا يترتب عليها انقطاع التقادم.	(٢٢٣)
✓	يشترط لانقطاع التقادم أن توجه الدعوى إلى صاحب المصلحة في الدعوى.	(٢٢٤)
✓	يشترط لانقطاع التقادم أن يتعلق الأمر بدعوى موضوعية.	(٢٢٥)
✗	الدعوى الوقتية يترتب عليها انقطاع التقادم.	(٢٢٦)
✓	يشترط لقطع التقادم في المطالبة القضائية أن تنتهي الخصومة بصدر حكم في الموضوع لصالح المدعي.	(٢٢٧)
✓	في جميع الحالات تكون مدة التقادم الجديدة خمس عشرة سنة بصرف النظر عن مدة تقادم الحق المرفوعة به الدعوى.	(٢٢٨)
✓	الدعوى الوقتية لا يترتب عليها انقطاع التقادم.	(٢٢٩)
✓	ينقطع التقادم بأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه في إحدى الدعاوى.	(٢٣٠)
✓	التقادم لا ينقطع إلا بخصوص الدعوى المرفوعة بعناصرها الثلاثة خصوصاً وموضوعاً وسبباً.	(٢٣١)
✓	إذا اختلفت الخصوم فلا ينقطع التقادم إلا بالنسبة لمن كان طرفاً في الدعوى وبذات صفته أما من لم يكن طرفاً في الدعوى فلا ينقطع التقادم الساري لمصلحته.	(٢٣٢)
✓	إذا اختلف الحق المطالب به فإن انقطاع التقادم بالنسبة لأحد الحقين لا يقطع التقادم بالنسبة للآخر.	(٢٣٣)
✓	دعوى استرداد المنقولات المحجوزة لا تقطع التقادم بالنسبة للحق في التعويض.	(٢٣٤)

✓	إذا زالت الخصومة المتعلقة بإحدى الدعاوى وزال بالتالي الأثر القاطع للتقادم بالنسبة لهذه الدعاوى فإن ذلك لا يؤدي إلى زوال الأثر القاطع للتقادم المترتب على الدعاوى الأخرى.	(٢٣٥)
✓	تسري الفوائد التأخيرية من تاريخ رفع الدعاوى ما لم تكن سارية من تاريخ آخر حسب الإتفاق أو العرف أو القانون.	(٢٣٦)
✓	الملتزم برد الشيء يجب عليه أيضا أن يرد فوائد هذا الشيء وفوائده من تاريخ رفع الدعاوى ولو كان حسن النية.	(٢٣٧)
✓	ينتقل الحق في التعويض عن الضرر الأدبي إلى الورثة.	(٢٣٨)
✓	لا يجوز للقضاة وأعضاء النيابة وموظفي الحكومة والمحامين أن يشترخوا الحق موضوع هذه الدعاوى إذا كان النزاع داخلا في اختصاص المحكمة التي يعملون فيها.	(٢٣٩)
✗	يجب على الخصوم الحضور أمام جميع المحاكم.	(٢٤٠)
✗	لا بد أن يكون الحضور من الخصم نفسه أمام المحكمة.	(٢٤١)
✓	لا يجوز للمحامي تقديم الوكالة في جلسة الحكم.	(٢٤٢)
✗	تقديم المدعى عليه طلب عارض في غياب المدعي هل تحكم المحكمة في هذا الطلب.	(٢٤٣)
✗	إذا كان المدعى عليه والمدعي وكان المدعى عليه لم يعلم بالجلسة هل يتم شطب الدعاوى.	(٢٤٤)
✓	إذا كان المدعى عليه والمدعي وكانت الدعاوى صالحة تحكم المحكمة.	(٢٤٥)
✗	شطب الدعاوى ينهي جميع إجراءات الدعاوى.	(٢٤٦)
✓	الشطب لا يزيل الخصومة.	(٢٤٧)
✗	إذا لم يخطر الطرفين في جلسة التعجيل هل يجوز شطب الدعاوى.	(٢٤٨)
✓	إذا تم حضور الجلسة من الطرفين وحدث غياب بعد ذلك يجوز شطب الدعاوى.	(٢٤٩)
✓	يجوز الحكم بشطب الدعاوى في الجلسة التالية بعد جلسة التعجيل إذا كان الطرفين في الخصومة.	(٢٥٠)
✗	حضور المحامي عن الخصم يغني عن حضور الخصم شخصيا في جميع الأحوال.	(٢٥١)
✓	إذا لم يحضر الخصم ولا وكيله، يجوز للمحكمة الحكم في الدعاوى.	(٢٥٢)
✗	يشترط في جميع الدعاوى أن يكون الوكيل محاميا.	(٢٥٣)
✗	إذا باشر المحامي الدعاوى دون تقديم الوكيل، كان الإجراء باطلا.	(٢٥٤)
✓	إذا لم يقدم المحامي التوكيل حتى إقفال باب الحكم كان الإجراء باطلا.	(٢٥٥)
✗	التوكيل العام في الخصومة يبيح للمحامي الصلح.	(٢٥٦)
✓	الإقرار في الدعاوى من الأعمال التي تحتاج توكيلا خاصا.	(٢٥٧)
✗	يجوز للمحامي التنازل عن الحكم دون توكيل خاص.	(٢٥٨)
✓	قبض المبالغ المحكوم بها لا يحتاج توكيلا خاصا.	(٢٥٩)
✗	أي قيد في التوكيل يمنع المحامي من بعض السلطات يحتج به على الخصم.	(٢٦٠)
✗	إذا حضر شخص عن الخصم دون وكالة، صح الحضور إذا لم يعترض الخصم الآخر.	(٢٦١)
✓	إذا أقر المحامي بحق على موكله دون توكيل خاص، لا يعتد بهذا الإقرار.	(٢٦٢)
✗	إذا قام المحامي بعمل خارج حدود وظيفته، لا ينتج أي أثر مطلقا.	(٢٦٣)

✓	يُجوز للموكل أن يباشر الدعوى بنفسه رغم وجود محامٍ وكيل.	(٢٦٤)
✗	إذا عزل الموكل محاميه ، فإن العزل ينتج أثره فوراً.	(٢٦٥)
✗	تنتهي وكالة المحامي بوفاة الموكل فوراً.	(٢٦٦)
✓	تنتهي وكالة المحامي بانتهاء الخصومة.	(٢٦٧)
✓	إذا توفى المحامي ، تتوقف الخصومة حتى تعيين وكيل جديد.	(٢٦٨)
✓	إذا قرر المحامي الصلح دون توكيل خاص ، كان الصلح باطلاً في حق الموكل.	(٢٦٩)
✗	التوكيل العام يشمل كافة التصرفات بما فيها الإقرار والتنازل.	(٢٧٠)
✗	إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه ، تحكم المحكمة في الدعوى.	(٢٧١)
✗	إذا غاب المدعي وحضر المدعى عليه ، يجوز للمحكمة الحكم في الدعوى.	(٢٧٢)
✓	إذا غاب المدعى عليه وحضر المدعي ، تنظر المحكمة الدعوى.	(٢٧٣)
✗	غياب المدعى عليه يمنع المحكمة من الفصل في الدعوى.	(٢٧٤)
✓	يشترط للحكم في غيبة المدعى عليه أن يكون قد أعلن إعلاناً صحيحاً.	(٢٧٥)
✗	إذا لم يحضر المدعى عليه ولم يثبت إعلانه ، تحكم المحكمة في الدعوى.	(٢٧٦)
✗	إذا غاب الطرفان ، تشطب الدعوى بقوة القانون.	(٢٧٧)
✓	إذا شطبت الدعوى ، يجوز تجديدها خلال مدة معينة.	(٢٧٨)
✓	إذا لم تجدد الدعوى بعد شطبها خلال الميعاد ، تعتبر كأن لم تكن.	(٢٧٩)
✗	التجديد من الشطب يتم بصحيفة جديدة.	(٢٨٠)
✗	إذا حضر المدعى عليه وطلب الحكم في الموضوع رغم غياب المدعي ، جاز للمحكمة الاستجابة.	(٢٨١)
✗	إذا حضر المدعى عليه وطلب شطب الدعوى ، تلزم المحكمة بذلك.	(٢٨٢)
✓	غياب الخصم لا يمنع من الحكم عليه إذا كان قد أعلن إعلاناً صحيحاً.	(٢٨٣)
✗	إذا حضر الخصم في جلسة لاحقة ، يقال أثر الغياب.	(٢٨٤)
✗	إذا شطبت الدعوى ، تعود للحياة تلقائياً بعد مدة.	(٢٨٥)
✗	يجوز تجديد الدعوى من الشطب بعد ٦٠ يوماً مع دفع غرامة.	(٢٨٦)
✓	إذا جددت الدعوى ، تعود بنفس حالتها قبل الشطب.	(٢٨٧)
✓	يشترط إعلان الخصم بالتجديد.	(٢٨٨)
✗	الحكم في غيبة المدعى عليه يعد حكماً حضورياً.	(٢٨٩)
✓	الحكم الحضوري الاعتباري يعامل معاملة الحكم الحضوري.	(٢٩٠)
✓	إذا لم يحضر الخصم رغم إعلانه ، يكون الحكم حضورياً اعتبارياً.	(٢٩١)
✗	عدم حضور الخصم رغم إعلانه يمنع الطعن بالمعارضة.	(٢٩٢)
✓	الحكم الغيابي يجوز الطعن عليه بالمعارضة.	(٢٩٣)

✓	الحكم الحضورى لا يجوز الطعن عليه بالمعارضة.	(٢٩٤)
✗	الفرق بين الغيابي والحضورى يتحدد بالحضور الفعلي فقط.	(٢٩٥)
✓	الأحكام الغير منهيه للخصومه لا يجوز الطعن عليها	(٢٩٦)
✗	يجوز اختصار الغير شفاؤه في الجلسه	(٢٩٧)
✓	هل من الممكن اي حد يدخل في الدعوي	(٢٩٨)
✓	الاستئناف يعتبر طريق الطعن العادي في طريق المرافعات	(٢٩٩)
✗	تثبت حجيه الشي المحكوم فيه المنطوق دون أن تمتد للأسباب مطلقا	(٣٠٠)
✗	تثبت حجيه الشي المحكوم فيه كل اجزاء المنطوق	(٣٠١)
✗	يجوز استثناء التمسك بحجيه الشي المحكوم فيه في مواجهه الغير من غير الخصوم	(٣٠٢)
✗	يكفي أن يكون الطاعن طرفا للخصوم ولو لم توجه له بالطلبات	(٣٠٣)
✓	يجب أن يكون قبول الحكم صريحا	(٣٠٤)
✓	مخالفه ميعاد الطعن هو سقوط الحق في الطعن	(٣٠٥)
✗	يشترط المطعون ضده أن يكون محكوما عليه	(٣٠٦)
✓	القاعده أن بدء سريان ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم	(٣٠٧)
✓	القاعده أن بدء سريان ميعاد الطعن من تاريخ النطق بالحكم	(٣٠٨)
✓	القاعده هي عدم جواز الطعن الا في الأحكام المنهيه للخصومه	(٣٠٩)
✓	القاعده هي جواز الطعن في الاحكام المنهيه للخصومه	(٣١٠)
✗	عدم جواز الطعن الا في الأحكام المنهيه للخصومه	(٣١١)
✗	لا يبدأ ميعاد الطعن الا من تاريخ صدور الحكم	(٣١٢)
✗	لا يبدأ ميعاد الطعن الا من تاريخ إعلان الحكم	(٣١٣)
✗	تنقطع الخصومه بسبب القوه القاهرة فقط	(٣١٤)
✗	يقف الميعاد بسبب القوه القاهرة فقط	(٣١٥)
✓	يجوز الاستئناف في الأحكام الغير منهيه للخصومه استثناء من القاعده العامه	(٣١٦)
✓	الحكم المنهي للخصومه يترتب على صدوره انتضاء الخصومه سواء كان فاصل في الموضوع او كان يتعلق بالاجراءات	(٣١٧)
✓	القاعده أن الأحكام المنهيه للخصومه يجب الطعن فيها فور صدورها	(٣١٨)
✓	القاعده أن الأحكام المستثناءه يجب الطعن فيها فور الصدور	(٣١٩)
✓	القاعده العامه جواز الطعن في الاحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم الجزئيه	(٣٢٠)
✓	يقدر قيمه الاستئناف علي الطلب الأكبر قيمه	(٣٢١)
✓	يتم تحديد نصاب الاستئناف علي اساس اكبر قيمه من الطلبين الاصلي والعارض	(٣٢٢)

اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس

السؤال	م
ما المقصود بالمطالبة القضائية؟ (A) طلب قانوني يتم رفعه إلى المحكمة لفتح باب الخصومة (B) حكم نهائي تصدره المحكمة في القضية (C) اتفاق بين الطرفين لحل النزاع دون اللجوء إلى القضاء (D) تقديم شكوى بخصوص نزاع قانوني	-١
ما هي أحد الشروط الأساسية لوجود المطالبة الموضوعية؟ (A) أن يكون مقدم الطلب موظفاً حكومياً (B) أن يكون لمقدم الطلب مصلحة شخصية ومباشرة في الدعوى (C) أن تكون المطالبة مكتوبة بخط اليد فقط (D) أن يكون مقدم الطلب محامياً معتمداً	-٢
ما هي إحدى المتطلبات الشكلية لرفع الدعوى؟ (A) تقديم الدعوى شفهاً أمام القاضي بدون مستندات (B) تسجيل الدعوى في قلم الكتاب وتحديد أطراف الخصومة (C) دفع رسوم المحكمة بعد صدور الحكم النهائي (D) دفع رسوم المحكمة بعد صدور الحكم النهائي	-٣
ما هو الإجراء الأول عند رفع الدعوى القضائية؟ (A) صدور الحكم في القضية مباشرة (B) تنفيذ الحكم بعد دفع الرسوم (C) تحرير صحيفة الدعوى وتقديمها للمحكمة (D) استدعاء الشهود قبل تقديم الدعوى	-٤
ما هي اللغة التي يجب أن تكتب بها صحيفة الدعوى؟ (A) أي لغة يختارها المدعي (B) اللغة العربية فقط (C) اللغة الإنجليزية مع ترجمة رسمية (D) أي لغة بشرط وجود مترجم في المحكمة	-٥
في حالة تقديم صحيفة الدعوى بلغة أجنبية ماذا يجب على قلم الكتاب فعله؟ (A) رفض الصحيفة فوراً (B) قبول الصحيفة دون شروط (C) إلزام المدعي بتقديم ترجمة رسمية للغة العربية (D) إرسال الصحيفة إلى المحكمة الدستورية للنظر فيها	-٦
من البيانات الإلزامية التي يجب أن تتضمنها صحيفة الدعوى: (A) اسم المدعي فقط (B) اسم المدعي عليه فقط (C) اسم المدعي والمدعى عليه، وموضوع الدعوى، وطلبات المدعي (D) اسم القاضي في القضية	-٧
متى يتم تحديد تاريخ إيداع الصحيفة في قلم الكتاب؟ (A) عند صدور الحكم النهائي (B) عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب (C) بعد مراجعة الاضي للصحيفة (D) عند دفع الرسوم فقط	-٨
ما المقصود بإيداع صحيفة الدعوى؟ (A) تقديم الصحيفة إلى القاضي مباشرة للنظر فيها (B) تسجيل الصحيفة في سجل المحكمة دون الحاجة إلى إجراءات أخرى (C) تقديم الصحيفة لقلم الكتاب لقيدها وإثبات تاريخها (D) نشر الصحيفة في الجريدة الرسمية قبل عرضها على المحكمة	-٩

١٠-	متى تعتبر الدعوى مرفوعة رسمياً؟ (A) من تاريخ توقيع المحامي على الصحيفة (B) من تاريخ دفع الرسوم القضائية فقط (C) من تاريخ إيداع الصحيفة في قلم الكتاب وليس من تاريخ القيد (D) من تاريخ حضور أول جلسة في المحكمة
١١-	ما هو الشرط الأساسي الأول لقبول صحيفة الدعوى في قلم الكتاب؟ (A) تقديم المستندات المؤيدة للدعوى (B) دفع الرسم المقرر على الدعوى (C) الحصول على توقيع القاضي المختص (D) حضور المدعي شخصياً إلى المحكمة
١٢-	إذا لم يتم دفع الرسم عند قيد الصحيفة؟ (A) يتم رفض الدعوى نهائياً (B) يتم قبول الدعوى بشرط تعهد المدعي بالدفع لاحقاً (C) يمنع قلم الكتاب عن استلام الصحيفة حتى دفع الرسوم (D) يتم إحالة القضية إلى القاضي للنظر والإعفاء من الرسوم
١٣-	كم عدد النسخ المطلوبة من صحيفة الدعوى عند تقديمها لقلم الكتاب؟ (A) نسخة واحدة فقط (B) ثلاث نسخ على الأقل (C) بعدد أطراف الدعوى مع صورتين إضافيتين (D) خمس نسخ بغض النظر عن عدد الخصوم
١٤-	ما هي النتيجة المترتبة على قيد الدعوى أمام المحكمة؟ (A) بدء سريان المواعيد الإجرائية وتحديد موعد الجلسة الأولى. (B) صدور حكم نهائي مباشرة (C) عدم جواز التراجع عن الدعوى (D) تعلق جميع القضايا الأخرى المتعلقة بالمدعي والمدعى عليه
١٥-	إذا امتنع قلم الكتاب عن قيد الدعوى في الإجراء الذي يمكن للمدعي اتخاذه؟ (A) تقديم شكوى إلى القاضي المختص بالأمور الوقائية (B) رفع دعوى جديدة أمام محكمة أخرى (C) انتظار قلم الكتاب حتى يقرر القيد من تلقاء نفسه (D) التوجه مباشرة إلى المحكمة العليا للطعن في الإمتناع
١٦-	تعتبر الدعوى مرفوعة من تاريخ؟ (A) القيد (B) الإيداع (C) إعلان المدعى عليه بالصحيفة (D) إعلان المدعى عليه بالصحيفة
١٧-	تعتبر الخصومة منعقدة من تاريخ؟ (A) إيداع الصحيفة (B) قيد الصحيفة (C) إعلان المدعى عليه بالصحيفة (D) إعلان المدعى عليه بالصحيفة
١٨-	أي من التالي يعد من شروط صحة انقطاع التقادم؟ (A) يجب أن تكون الدعوى قائمة ومستوفية الشروط (B) يجب أن يكون القاضي قد أصدر حكماً نهائياً (C) يجب أن يتخلل المدعى عن دعواه قبل صدور الحكم (D) يجب أن يكون التقادم قد انتهى بالفعل
١٩-	إذا زالت الخصومة بعد صدور حكم قطعي فإن التقادم؟ (A) يبقى مستمراً كما هو (B) لا يحتسب ويعود إلى حالته السابقة (C) يبدأ من جديد وفقاً للحكم الموضوعي (D) لا يتأثر بصدور الحكم
٢٠-	إذا انقطع التقادم بسبب صدور حكم قطعي فإن مدة التقادم الجديدة تبدأ؟ (A) من تاريخ تقديم الدعوى (B) من تاريخ النطق بالحكم (C) من تاريخ استئناف الحكم (D) من تاريخ انتهاء مدة التنفيذ

٢١-	في حالة رفع الدعوى وانقطاع التقادم إذا لم يكن المدعي يملك صفة فإن؟ (A) التقادم لا ينقطع (B) يبدأ من جديد بمدة خمس سنوات (C) يبقى كما هو حتى صدور حكم في الاستئناف (D) يعتمد على طبيعة الحكم الصادر
٢٢-	إذا صدر حكم قطعي من محكمة أول درجة فإن التقادم: (A) لا يبدأ من جديد (B) يبدأ من جديد بمدة خمس عشر سنوات (C) يستمر التقادم بنفس المدة الأصلية (D) يعتمد على طبيعة الحكم الصادر
٢٣-	متى لا ينقطع التقادم؟ (A) عندما تكون الدعوى قائمة ومستوفية الشروط (B) عندما يكون هناك اختلاف في موضوع الدعوى الجديدة عن الدعوى السابقة (C) عندما يكون الحكم الصادر في الدعوى نهائياً (D) عندما يتم تقديم طلب إعادة نظر في الحكم
٢٤-	إذا صدر حكم قطعي بعدم قبول الدعوى لعدم الحق أو المصلحة فإن التقادم (A) لا ينقطع (B) ينقطع ولكن بمدة قصيرة (C) ينقطع نهائياً ويبدء من جديد (D) يعتمد على طبيعة الحكم
٢٥-	أي من الحالات التالية تؤدي إلى عدم انقطاع التقادم (A) رفض المحكمة للدعوى بسبب استيفاء الشروط الشكلية (B) صدور حكم نهائي لصالح المدعي (C) تقديم صحيفة دعوى صحيحة (D) تقديم استئناف ضد الحكم الابتدائي
٢٦-	في حالة رفع الدعوى والمطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي ثم توفي المدعي (A) ينتهي حق المطالبة بالتعويض نهائياً (B) ينتقل الحق إلى الورثة (C) يتم إسقاط الدعوى تلقائياً (D) لا يتغير
٢٧-	الالتزام برد الفوائد يكون من تاريخ (A) قيد الدعوى (B) رفع الدعوى ولو كان حسن النية (C) سقوط الدعوى (D) من الشروط الواجب توافرها في المطالبة القضائية بقطع التقادم
٢٨-	من الشروط الواجب توافرها في المطالبة القضائية بقطع التقادم (A) أن تكون المطالبة القضائية صحيحة (B) أن توجه الدعوى إلى صاحب الصفة في الدعوى (C) أن يتعلق الأمر بدعوى موضوعية (D) جميع ما سبق
٢٩-	قيام المحامي بتمثيل الخصم أي بالحضور والقيام بالإجراءات نيابة عنه يقصد به: (A) الوكالة بالخصومة (B) شطب الدعوى (C) الدفع (D) عوارض الخصومة
٣٠-	وكالة المحامي هي وكالة: (A) قانونية (B) قضائية (C) اتفاقية (D) غير ذلك
٣١-	إذا كانت الوكالة عامة فإنها تثبت: (A) شفاهة (B) بإيداع توكيل (C) يسند غير رسمي (D) كتابة
٣٢-	إذا كانت الوكالة خاصة تثبت: (A) كتابة (B) بإيداع توكيل (C) شفاهة (D) غير ذلك

٣٣-	الأصل أن الوكالة بالخصومة : (A) إجبارية (B) جوازية (C) قطعية (D) غير ذلك
٣٤-	يجوز للخصم الحضور بنفسه أمام محكمة : (A) الابتدائية (B) الابتدائية (C) الاستئنافية (D) جميع ما سبق
٣٥-	لا يجوز للخصم الحضور بنفسه أمام محكمة : (A) النقض (B) الجزئية (C) الابتدائية (D) الاستئنافية
٣٦-	من أمثلة التصرفات الإجرائية التي تحتاج توكيل خاص : (A) رفع الحجز (B) رد القاضي (C) الإقرار بالحق المدعى به (D) جميع ما سبق
٣٧-	من حالات انتهاء الوكالة بالخصومة : (A) انتهاء العمل (B) وفاة الوكيل أو الموكل (C) عزل الوكيل أو اعتزاله (D) جميع ما سبق
٣٨-	يُعد من الشروط التي يجب أن تتوافر حتى تحكم المحكمة بالشطب : (A) غياب جميع الخصوم (B) أن يتأكد القاضي أن الدعوى غير صالحة للحكم فيها (C) أن تتأكد المحكمة أن المدعى على علم بالجلسة (D) جميع ما سبق
٣٩-	إذا شطب الدعوى يجب على المدعي تعجيلها خلال من تاريخ صدور قرار الشطب : (A) ستين يوماً (B) أربعين يوماً (C) خمسين يوماً (D) ثلاثين يوماً
٤٠-	تعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا : (A) شطب الدعوى وظلت مشطوبة ستين يوماً ولم يعجلها أحد الخصوم (B) قام المدعي بتعجيل الدعوى من الشطب لم تحل الطرفان من الحضور للمرة الثانية (C) أوب معاً. (D) غير ذلك
٤١-	هو الاتفاق بين الخصوم على وقف الخصومة مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر : (A) الوقف الجزائي (B) الوقف التعليقي (C) الوقف الإتفاقي (D) لا شيء مما سبق

2026

نموذج لأسئلة امتحان تكاليف منحة الكتاب الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤

✓	✗	العبارة	
✗	✓	لا تعتبر الدعوى مرفوعة الا من تاريخ قيد صحتها في قلم كتاب المحكمة.	(١)
✓	✗	عدم إيداع الصحيفة يؤدي الى انعدام الحكم الصادر فيها.	(٢)
✗	✓	يجب على قلم الكتاب قيد صحيفة الدعوى ولو لم يقم المدعي بدفع الرسوم.	(٣)
✓	✗	يترتب على رفع الدعوى اكتساب كل من المدعى والمدعى عليه صفة الخصم.	(٤)
✓	✗	يترتب على رفع الدعوى قطع تقادم الحق محل الدعوى.	(٥)
✓	✗	يجوز للقاضي أن يشير الدفع بعدم القبول من تلقاء نفسه إذا تعلق بالنظام العام.	(٦)
✗	✓	يجوز التمسك بالدفع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض إذا تعلق بالنظام العام.	(٧)
✓	✗	يجوز تقديم الدفع الموضوعي أمام محكمة الاستئناف سواء تعلق بالنظام العام أو تعلق بالمصلحة الخاصة.	(٨)
✗	✓	يجوز للقاضي إثارة الدفع الاجرائي من تلقاء نفسه سواء تعلق بالنظام العام أو لم يتعلق به.	(٩)
✓	✗	يجوز ابداء الدفع الاجرائي ولو لأول مرة أمام محكمة النقض إذا تعلق بالنظام العام.	(١٠)
✗	✓	يجوز التمسك بالدفع الاجرائي غير المتعلقة بالنظام العام بعد الكلام في الموضوع.	(١١)
✗	✓	يجب ابداء الدفع الموضوعية دفعة واحدة.	(١٢)
✓	✗	ابداء الدفع بعدم القبول يعد كلاما في الموضوع يستلزم الحق في التمسك بالدفع الاجرائية.	(١٣)
✗	✓	يجوز التنازل عن الدفع الاجرائي ولو تعلق بالنظام العام.	(١٤)
✓	✗	يشترط حضور الخصوم بوكيل أمام محكمة النقض.	(١٥)
✗	✓	إذا كانت الوكالة بالخصومة عامة يجب ابداء التوكيل بمف الدعوى.	(١٦)
✓	✗	يجوز للتوكيل ان يقدم وكالته للمحكمة في أي جلسة من جلسات المرافعة.	(١٧)
✓	✗	لا يلزم توقيع صحيفة الدعوى أمام المحاكم الجزئية من محام إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى ٥٠ جنيه.	(١٨)
✗	✓	لا يجوز للخصوم الاتفاق على وقف الخصومة مدة تزيد عن ثلاثة أشهر.	(١٩)
✓	✗	يجوز لكافة الخصوم التمسك بالدفع الاجرائي المتعلق بالنظام العام.	(٢٠)
✗	✓	يجوز لكافة الخصوم التمسك بالدفع بعدم القبول المتعلق بالنظام العام.	(٢١)
✓	✗	تنتهي وكالة المحامي بوفاة الوكيل (المحامي) أو بوفاة الموكل (الخصم)	(٢٢)
✓	✗	تنتهي الوكالة بالخصومة بانتهاء العمل محل الوكالة.	(٢٣)

❌	لا يجوز للموكل عزل الوكيل بالخصومة	(٢٤)
✅	يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم بوقف الدعوى تعليقا	(٢٥)
❌	يجوز إيداع صحيفة الدعوى بالبريد أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال الحديثة.	(٢٦)
❌	بيان اسم المدعي والمدعى عليه ليست من البيانات الجوهرية في صحيفة الدعوى	(٢٧)
❌	يترتب على إغفال البيان الخاص بموطن المدعي بطلان صحيفة الدعوى	(٢٨)
✅	يجب بيان موضوع الدعوى في صحيفة الدعوى وإلا كانت الصحيفة باطلة	(٢٩)
✅	يجب على قلم الكتاب قيد الصحيفة في نفس يوم تقديمها	(٣٠)
✅	يجوز للقاضي أن يثير الدفع الموضوعي من تلقاء نفسه إذا تعلق بالنظام العام	(٣١)
✅	يجوز إبداء الدفع الاجرائي ولو لأول مرة أمام محكمة النقض إذا تعلق بالنظام العام	(٣٢)
✅	لا يشترط حضور الخصوم بأنفسهم أمام المحكمة.	(٣٣)
✅	التزام المحامي في عقد الوكالة هو التزام ببذل عناية	(٣٤)
✅	تحكم المحكمة في الدعوى إذا حضر المدعي وغاب المدعى عليه إذا كان قد أعلن بصحيفة الدعوى لشخصه .	(٣٥)
❌	تحكم المحكمة بشطب الدعوى سواء كان المدعى عليه الطالب قد علم بالجلسة أو لم يعلم بها .	(٣٦)
✅	إذا تم تعجيل الدعوى من الشطب وتخلف الطرفان عن الحضور حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن	(٣٧)
✅	من شروط الوقف الاتفاقي للدعوى أن يتفق الخصوم على الوقف	(٣٨)
✅	لا يجوز اتخاذ أي إجراء أثناء مدق وقف الدعوى إلا كان باطلا.	(٣٩)
✅	من شروط الوقف التعليقي أن تكون المسألة الاولى من الاختصاص النوعي المحكمة اخرى غير التي تنظر الدعوى	(٤٠)

2026

نموذج لأسئلة امتحان تكاليف منحة الكتاب الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥

✓	✗	العبارة	
✓		التدخل الانضمامي يكون مستقلا عن الطلب الاصيل اذا تم تقديمه بصحيفة دعوى	(٤١)
✗		لا يجوز للمدعي تقديم اي طلبات اضافية للطلب الاصيل	(٤٢)
✗		لا يجوز للمحكمة ان تأمر اي من الخصوم باختصاص الغير في الدعوى	(٤٣)
✗		المتدخل الهجومي يتدخل في الدعوى لمساعدة احد الخصوم في الدفاع عن حقه	(٤٤)
✓		يتمتع القاصر بأهلية التقاضي في بعض الحالات الاستثنائية	(٤٥)
✗		يترتب على تخلف اهلية التقاضي في احد الخصوم انعدام الخصومة القضائية	(٤٦)
✗		يعتبر الممثل القانوني للشخص الاعتباري طرفا في الحق الموضوعي محل النزاع	(٤٧)
✗		يجوز للخصم غير العادي التصرف في الحق الموضوعي كالتنازل عنه او الاقرار به	(٤٨)
✗		يجوز للمتدخل انضماميا الدفع بعدم الاختصاص المحلي حتى ولو لم يتمسك به الخصم الذي انضم اليه	(٤٩)
✓		لا يجوز للغير الذي اختصه لمجرد مساعدته في الدفاع ان يتصرف في الحق الموضوعي محل النزاع	(٥٠)
✓		الأصل أن حجية الشيء المحكوم فيه تثبت لمنطوق الحكم	(٥١)
✗		يجوز أن تتم المداولة علانية في الجلسة	(٥٢)
✓		إذا خلا الحكم من تاريخ صدوره بمحل الثبات تاريخ صدور الحكم من معاضد الجلسات	(٥٣)
✓		يعتبر الحكم قد صدر من تاريخ النطق به	(٥٤)
✗		إذا تم نظر الدعوى في جلسات سرية يجب ان يتم أيضا النطق بالحكم في جلسة سرية	(٥٥)
✗		يبطل الحكم اذا لم يذكر فيه اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في القضية	(٥٦)
✓		يبطل الحكم اذا لم يوقع عليه رئيس الجلسة	(٥٧)
✓		يجوز استثناء الطعن في بعض الأحكام غير المنهية للخصومة فور صدورها	(٥٨)
✓		يجب النطق بالحكم في جلسة علنية	(٥٩)
✓		القاعدة أن الأحكام تصدر بأغلبية الآراء	(٦٠)

الثقة



الانفراد



المستشار

معاك لأخر
المشوار

المتابعة



التمييز



الدقة



المستشار

يدير الحاضر & يبني المستقبل